JORNAL O CATARINENSE – Texto 4:

TERNO SOB MEDIDA

Quando falamos sobre a importância do Compliance e Conformidade, de pronto nos vem à mente manuais e normas complexas, burocráticas e com difíceis exigências, muitas vezes, acompanhadas de processos caros, lentos e distantes das atividades de execução operacional. Porém não deve ser assim. Explico.

De início, tal visão, se deve à vasta legislação que traz prazos para que as empresas se adequem e instituam o programa de Conformidade caso tenham a pretensão de contratar com o poder público ou ambicionem obter as vantagens oferecidas. Mas, também, porque muitas empresas inadvertidamente têm implementado programas duvidosos simplesmente para cumprir exigências legais, que estão somente no papel e não se aplicam à realidade da empresa em respeito ao objetivo, qual seja, o combate à corrupção e a ilicitudes empresariais.

A concentração no "formalismo" das políticas e procedimentos sem efetividade, nos mostra que os programas devem se adequar sob medida às necessidades da empresa e sua capacidade de cumprimento, bem como gerar empatia dos colaboradores, pois não se trata aqui, de algo que se imponha como modelo único a ser seguido.

Logo, as rotinas criadas "sob medida" devem ser implementadas nas empresas voluntariamente, pois seu sucesso depende da verdadeira incorporação de valores na cultura corporativa. E isso se dá, pela estruturação dos chamados "pilares", que consideram, comprometimento da alta direção; avaliação de riscos; código de conduta; regras e procedimentos; auditoria; treinamento dos colaboradores; comunicação; investigação e aplicação de sanções.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.